

# 징 계 요 구

1. 제 목 : 임직원 행동강령 위반행위 미신고

2. 징계대상자 : ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥직 ㉦㉧㉨

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징계사유

## 가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 20\*\*.\*\*. ㉤㉥직으로 입사하여 ㉠㉡㉢㉣병원에 재직 중이며, 현재까지 ㉠㉡㉢㉣부 ㉤㉥㉦에 배치되어 원내 ㉧㉨㉩㉪ 및 ㉫㉬㉭ ㉮㉯업무를 수행하고 있습니다.

## 나. 폐고철 매각 대금 관리에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 규정하고 있으며, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적사용·수익 금지)에 따라, 임직원은 공단이 소유하거나 임차한 물품, 차량, 건물, 토지, 시설 등과 공단 예산으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니된다고 명시되어 있습니다.

아울러, 공단 「임직원 행동강령」 제30조(위반여부에 대한 상담), 제31조(위반행위의 신고와 처리)에 따르면 임직원은 직무를 수행하면서 직무권한 등을 행사한 부당행위, 금품등의 수수, 경조사의 통지 등과 관련하여 위반여부가 명확하지 않은 경우에는 ㉮㉯㉰㉱㉲㉳과 상담 후 처리하여야 하며, 위반 사실을 인지한 경우에는 본인 및 위반자의 인적사항과 위반 내용을 구체적으로 작성하여 ㉮㉯㉰㉱㉲㉳, 소속기관의 장 또는 국민권익위원회에 신고하여야 합니다.

따라서 공단 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히

수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상시키는 행위를 하여서는 아니 되며, 행동강령에 위배되는 사항이 발생한 경우에는 이를 즉시 신고하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○●●●●병원 ○●●●에서는 직접 ○○ 및 ○○ 등으로 발생한 고철 중 판매가 가능한 자재에 대해서는 비교견적 등을 적법한 절차를 통하여 매각하고, 해당 수익은 잡이익으로 병원 수익에 귀속시켜야 함에도 불구하고,

과거부터 관행적으로 ○○○○ 등에서 발생한 폐자재(배관, 수도꼭지, 펌프, 모터 등)를 별도로 보관하였다가 일정량이 모이면 ○●●○○(○○○)이 고철 수거업체에 직접 연락하여 판매를 진행한 사실이 확인되었습니다.

해당 사항과 관련하여 징계대상자는 ○●●○○이 문자로 고철 수거가 용이한 장소의 사진을 전송하며 해당 장소로 고철을 옮기도록 지시하자, 그 지시가 명백히 행동강령에 위배되는 부당한 업무 지시임에도 불구하고 ○●●○○(○○○)의 지시에 따라 고철 수거업체가 수거해갈 수 있도록 고철을 해당 장소로 이동시킨 사실이 있습니다.

또한 20\*\*년도경 ○●●○○은 ○●●○○ ○○업무를 담당자인 징계대상자에게 고철 판매대금의 잔액을 전달하며 이를 관리하도록 지시하였고, 징계대상자는 해당 지시에 따라 별도의 관리대장 없이, ○●●○○이 고철판매대금을 현금으로 수령하면 이를 징계대상자에게 전달하였고, 해당 현금과 영수증을 사무실 내 박스에 보관하여 관리한 것으로 확인됩니다.

징계대상자는 고철판매 대금 관리방법에 대해 ○●●○○으로부터 별도의 설명을 들은 적이 없다고 진술하였으며, ○●●○○이 [표 1]의 사용내역에 대한 영수증을 제출하면, 징계대상자는 해당 금액만큼을 ○●●○○에게 현금으로 지급하는 방식으로 고철 판매대금을 관리해 왔다고 하였습니다.

**[표 1] 고철판매대금 사용내역**

[illegible]

그러나 이와같은 행위는 ○○○○의 공금횡령·유용, 업무상 배임, 성실의무를 위반한 사항으로 판단됩니다.

## 다. 건전한 경조사 문화 정착에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 명시되어 있습니다.

또한 공단 「임직원 행동강령」 제2조(정의)에는 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 공단에 대하여 민원사무를 신청 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인(단체), 감사, 감독, 검사 등의 대상인 개인(단체), 공단과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인(단체) 등을 '직무관련자'에 해당하는 것으로 정의하고 있으며, 제4조(준수의무와 책임) 제1항에 따르면 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대해서는 그에 따른 책임을 지도록 명시하고 있습니다.

그리고 제26조(건전한 경조사 문화의 정착)에 따르면 임직원은 건전한 경조사 문화 정착을 위해 솔선수범하여야 하고, 친족, 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속직원, 신문, 방송 또는 직원에게만 열람이 허용되는 내부 통신망 등을 활용하거나, 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원을 제외한 직무관련자에게는 경조사를 알려서는 아니되도록 규정하고 있습니다.

아울러, 공단 「임직원 행동강령」 제30조(위반여부에 대한 상담), 제31조(위반행위의 신고와 처리)에 따르면 임직원은 직무를 수행하면서 직무권한 등을 행사한 부당행위, 금품등의 수수, 경조사의 통지 등과 관련하여 위반여부가 명확하지 않은 경우에는 ○○○○○○○과 상담 후 처리하여야 하며, 위반 사실을 인지한 경우에는 본인 및 위반자의 인적사항과 위반 내용을 구체적으로 작성하여 ○○○○ ○○○, ○○○○의 ○ 또는 국민권익위원회에 신고하여야 합니다.

따라서 공단 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상시키는 행위를 하여서는 아니 되며, 행동강령에 위배되는 사항이 발생한 경우에는 이를 즉시 신고하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 ●●○○(○○○)이 본인의 장모상(‘\*\*.\*.\*’) 및 모친상(‘\*\*.\*.\*’) 당시, 모바일 부고장과 직무관련자인 업체 대표들의 연락처를 문자로 전달하며 해당 업체에 부고 내용을 전달하도록 지시하였고, 이는 명백히 「임직원 행동강령」에 위배되는 행위임을 인지하지 못한 채 ●●○○의 지시에 따라 직무관련자인 업체 대표들에게 모바일 부고장을 전달한 사실이 있습니다.

## 5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ●●● ○○ 담당자로서 ○○인 ●●○○의 지시에 따라 고철 판매대금을 수령·보관하고, 해당 금액을 정산하는 역할만 수행하였고 모바일 부고장을 전달한 행위 또한, ○○인 ●●○○의 지시에 따라 전달하였고, 본인의 성격상 ○○의 지시를 거부하기 어려워 위와 같은 행위를 하였다고 진술하였습니다.

그러나, 징계대상자는 공단 임직원으로서 직무를 수행함에 있어 ○○의 지시가 공단 「임직원 행동강령」에 위배되는지 여부를 스스로 판단해야 하며, 위반여부가 명확하지 않은 경우에는 ○○○○○○○과 상담한 후 처리하여야 하나, 징계대상자는 이를 인지하지 못한 채, ○○의 부당한 업무 지시를 별다른 문제의식 없이 그대로 수행한 사실이 확인되었습니다.

이에, 징계대상자는 ○○의 부당 업무지시를 따른 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「임직원 행동강령」 제30조(위반여부에 대한 상담), 제31조(위반행위의 신고와 처리)를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「임직원 행동강령」 제30조(위반여부에 대한 상담), 제31조(위반행위의신고와 처리)를 위반하여 「인사규정」제53조(징계대상) 제1호 및 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되므로, 「감사규정」제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

20\*\*. 9.

감 사      ○      ○      ○